

تقرير أعمال الخبرة

طارق بن احمد بن سلطان المسكري	اسم الخبير:	53/1409/2024	دعوى رقم:
0026/2022	رقم القيد:	ابتدائي الدقم	محكمة:
95453333	الهاتف:		
Tariq.almaskari@outlook.com	الايمل:		

مكتب د.وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة و الاستشارات القانونية	بوكالة	سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلى	المدعى:
مكتب د.هلال الخروصي للمحاماة و الاستشارات القانونية	بوكالة	شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم	المدعى عليها:
2025/1/28م	المحدد لنظرها جلسة		



التاريخ: 22 رجب 1446 هـ

الفاضل / مدير أمانة سر المحكمة
محكمة الدقـم الابتدائية

الموضوع: تقرير الخبرة للدعوى العمالية رقم 2024/1409/53

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري

محتويات التقرير

4	المأمورية.....
5	موضوع التداعي / الطلبات
7	اجراءات الخبرة
8	بحث و تحليل الدعوى وفق المأمورية
16	خلاصة التقرير
16	حافطة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى
17	حافطة مستندات اجراءات الخبرة

1 المأمورية

وفق ما هو موضح بالحكم التمهيدي:

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير موارد بشرية من خبراء الجداول تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى، ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من مستندات أخرى؛ بيان مستحقات المدعي، والاطلاع على الجداول المالية والإدارية ومدى تطابقها مع وظيفة المدعي، وبيان كافة الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها إن وجدت، وبيان الأعمال الإضافية التي يدعيها المدعي للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة المذكورة وعما كانت تلك الاعمال من صميم مهامه الوظيفية من عدمه، وبحث كل ما بيديه الخصوم من دفع.

وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاستعانة بأي خبير آخر من خبراء الجداول لبحث بعض المهام المسندة إليه، الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية والاطلاع على مستنداتها التي تفيد في الدعوى كما له سماع أقوال طرفي الدعوى وشهودهما ومن يرى لزوماً لسماع أقواله من الغير بدون حلف يمين وحددت له أمانة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال، وكلفت المدعي بسدادها، خلال أسبوع، وحددت جلسة ٢٠٢٥/١/٢٨ م موعداً لنظر الدعوى، وعلى الخبير المنتدب إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة عملاً بالمادة (٩٩) من قانون الإثبات، وأبقت الفصل في المصروفات.

(مستند رقم 1 - حافظة مستندات اعمال الخبرة)

طلبات المدعي:

1- قبل الفصل في الموضوع: ندب خبير مختص بالموارد البشرية على نفقة المدعى عليها، تكون مأموريته وفق التفاصيل الواردة في البند (رابعاً).

2- في الموضوع:

أ. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تعدل الوضع المالي للمدعي بأن تقوم بتسكينه في الدرجة المالية (4.2) وتعديل أجره الشهري ليصبح مبلغاً وقدره (2,700/- ر.ع) ألفان وسبعمائة ريال عماني وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين في 17/4/2019م، وتعديل تسجيل مقدار الراتب والعلاوة الدورية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات المترتبة على ذلك.

ب. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي الفارق في الأجور والعلاوات للفترة عن 2019/4/17م وحتى أجر شهر نوفمبر/2024م، مبلغاً وقدره (64,261.380 ر.ع) أربعة وستون ألف ومائتان وواحد وستون ريالاً وثلاثمائة وثمانون بييسة.

ج. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي مقابل العمل الإضافي المكلف به للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة من (يونيو/2021 إلى 12/8/2024) مبلغ وقدره (32,300/- ر.ع) اثنان وثلاثون ألف ريال عماني وثلاثمائة بييسة.

د. إلزام المدعى عليها بمصاريف ترجمة المستندات المؤيدة.

هـ. إلزام الشركة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

و. شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع ما يقضي به.

طلبات المدعى عليها:

١ - برفض الدعوى لصدور الأوامر السامية بغلق الباب أمام الترقية والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها وللأسباب الأخرى السالف ذكرها.

٢ - بإلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغاً مقداره ١٠٠٠ ر.ع.

(مستند رقم 1 و 2 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

التسلسل	التاريخ	مضمون الاجراء
1.	2025/1/1م	استلام المأمورية والتحقق من تفاصيل اطراف التداعي
2.		دعوة أطراف الدعوى لاجتماع اعمال الخبرة
3.	2025/1/3م	الاطلاع على تفاصيل الحكم التمهيدي والمرفقات المقدمة من اطراف التداعي و صياغة الاسئلة الجوهرية الممهدة لتحليل الدعوى
4.	2025/1/5م	الاجتماع مع المدعي والاطلاع على كافة المستندات المقدمة لبحث وتحليل الدعوى.
5.	2025/1/7م	الاجتماع مع المدعى عليها والاطلاع على كافة المستندات المقدمة لبحث وتحليل الدعوى.
6.	2025/1/8م – 2025/1/21م	تحليل وبحث المستندات المقدمة من الاطراف بحسب تسلسل الوقائع
7.	2025/1/22م	اعداد تقرير الخبرة النهائي

بحث وتحليل الدعوى وفق المأمورية

انتهجت أعمال الخبرة في بحث وتحليل الدعوى لما هو مقرر، والمستندات المقدمة، وإفادة أطراف الدعوى بعد الاجتماع مع المدعي، والشركة المدعى عليها، توصلنا الى فهم معقول لجوهر الخلاف، ولحفظ ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة، نحيل الوقائع الى ما ورد اليها من مستندات مقدمة من أطراف الدعوى، والى ما ورد بمحاضر الاجتماعات مع الاطراف، والتي نورد تحليلها بحسب عناصر المأمورية على النحو التالي وذلك من الجانب الفني لأعمال خبرة إدارة الموارد البشرية ودون التطرق للمسائل القانونية:

أولاً: بيان المستحقات المالية للمدعي ومدى مطابقتها للجداول المالية والإدارية:

التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 2017/10/24 بمهنة مهندس مراقبة جودة بموجب عقد وزارة العمل، وفي عام 2019، تقدم المدعي لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني وحصل على عرض وظيفي بتاريخ 2018/4/17م، براتب أساسي (1325 ر.ع) وعلاوات (415 ر.ع) براتب إجمالي وقدره (1,740 ر.ع) بالدرجة المالية الخامسة اعتباراً من راتب شهر مايو 2019م. واستمر بنفس الراتب مع حصوله على العلاوات الدورية حتى راتب شهر مايو 2023م، حيث قامت الشركة المدعى عليها بتعديل راتب المدعي ليصبح راتب أساسي (1,700 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) ليصبح راتب الإجمالي (2,300 ر.ع)، ويبلغ راتب المدعي الأخير لشهر ديسمبر 2024م راتب أساسي (1,769 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب إجمالي (2,369 ر.ع). وقامت الشركة المدعى عليها في راتب شهر مايو 2023م بتعديل راتب المدعي الى راتب الوظيفة الفعلي براتب أساسي (1,700 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب إجمالي (2,300 ر.ع).

وبعد الاطلاع على جدول الرواتب الذي قدمته الشركة المدعى عليها لبيان مدى مطابقتها لراتب المدعي تبين أن المخصصات المالية في نطاق الرواتب الأساسية والعلاوات بالدرجة المالية الخامسة تختلف عن تلك التي بالدرجة المالية (4.2) وذلك وفق الملخص أدناه:

الراتب الاجمالي		العلاوات الثابتة		الراتب الاساسي		المخصصات المالية
الحد الأدنى	الحد الأقصى	النقل	السكن	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الدرجة المالية
1,515	2,200	165	250	1,100	1,785	5
2,100	3,000	200	400	1,500	2,400	4.2

وسيتم تفصيل فروقات الراتب وحساب الفروقات في القسم التالي من التقرير.

(مستند رقم 3 و 4 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

(مستند رقم 3 و 4 - حافظة مستندات اعمال الخبرة)

ثانيا: بيان الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها ان وجدت:

طبقا لما تم بيانه في القسم أولا أعلاه، في شأن وجود فروقات مالية نشأت براتب شهر مايو 2019م وذلك بعد عرض الوظيفة الجديدة بالدرجة المالية الخامسة بدلا من الدرجة المالية (4.2)، وقامت الشركة المدعى عليها في راتب شهر مايو 2023م بتعديل راتب المدعى الى راتب الوظيفة الفعلي ومساواة المدعى بالدرجة المالية لشاغلي وظيفة ومستوى رئيس قسم، ودفعت الشركة المدعى عليها بأنها لم تصرف راتب المدعى استناداً الى الخطاب الصادر من الفاضل/ سالم بن ياسر السليمانى الرئيس التنفيذي للمدعى عليها الموجه إلى يحيى بن سعيد الجابري بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤرخ في 2020/6/2م للإفادة بأن الشركة المدعى عليها قامت بوقف جميع الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/3/19م ذلك أن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قد خاطب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بموجب خطاب مؤرخ في 2020/3/19م تم عنوانه بعبارة (عاجل جدا - سري للغاية). مشيراً فيه إلى الأوامر السامية المطاعة والمشار إليها أعلاه موجهها بتنفيذ الأوامر السامية وإبلاغ كافة الشركات المنضوية تحت مجلس إدارة الهيئة؛ والمدعى عليها هي واحدة من الشركات المعنية بالامتثال للتوجيهات السامية المنقولة بالخطاب.

وبإنزال الوقائع على التواريخ أعلاه يتبين بأن الشركة المدعى عليها امتنعت عن صرف راتب الوظيفة محل النزاع قبل ما يقارب (11) شهراً من استلام خطاب وقف جميع الترقيات والمكافآت لجميع موظفي الشركة، ولبيان مدى توافق الاجراء في هذا الشأن مع لائحة العمل الداخلية المعتمدة لدى الشركة المدعى عليها في شأن هيكل الرواتب، تم الاطلاع على النص ذات العلاقة بالفقرة (1) من المادة (8.1.1) والتي نص على "ستُحدد رواتب جميع الموظفين الجدد وفق الدرجة الوظيفية وهيكل

الأجور المطبق وقت التوظيف. " كما نصت الفقرة رقم (4) من ذات المادة على " تكون تعديلات

الراتب وفق تقدير الادارة، وقد تحدث نتيجةً لأي مما يلي:

(أ) زيادات بعد دورة التقييم السنوي

(ب) تغييرات في مكونات الراتب بسبب الترقيات أو إعادة التعيين أو التنقل الأفقي أو النقل

(ج) تغيير في هيكل الأجور نتيجة التصحيح السوقي أو التضخم

وكما تنص الفقرة رقم (5) على "تسري زيادة الراتب من التاريخ المذكور في خطاب تعديل الراتب."

وحيث أن تاريخ تعيين المدعي بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني بدأ سريانه من راتب مايو 2019م، وقيام الشركة المدعى عليها تعديل راتبه الفعلي براتب شهر مايو 2023م بدون ابداء مبرر لعدم صرف الراتب الفعلي للوظيفة بتاريخ التعيين في شهر مايو 2019م وقيامها بتعديل الراتب بشهر مايو 2023م.

واستنادا الى ما هو مقرر بمواد لائحة العمل الداخلية المشار اليها أعلاه، وما هو مقرر بقانون العمل العماني تم حساب فارق الراتب على أساس الحد الأدنى للدرجة المالية (4.2) براتب أساسي (1,500 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) وذلك من تاريخ تعيين المدعي بوظيفة رئيس قسم الدعم الفني اعتباراً من راتب شهر مايو 2019م وحتى اخر راتب في شهر أبريل 2023م، حيث تم تعديل راتب المدعي من قبل الشركة المدعى عليها الى الدرجة (4.2) براتب شهر مايو 2023م، وذلك حسب الجدول أدناه:

السنة/ عدد الاشهر	فارق الراتب الاساسي	فارق العلاوات الثابتة	اجمالي الفارق
2019 8	1400	1480	2880
2020 12	2013.6	2220	4233.6
2021 12	2247.204	2220	4467.204
2022 12	2165.226	2220	4385.226
2023 5	866.991	925	1791.991
اجمالي الفارق لعدد (49) راتب شهري		17758.021 ر.ع	

وعليه نخلص في هذا الشأن وطبقا للائحة العمل الداخلية والذي قررت صرف راتب الوظيفة عند التعيين يبلغ حساب فارق المخصصات المالية من راتب مايو 2019م وحتى راتب شهر أبريل 2023م (49 شهرا) مبلغ اجمالي وقدره (17,758.021 ر.ع) سبعة عشر الفا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً عمانياً وواحد وعشرون ييسة مع الاخذ بعين الاعتبار حساب وصرف العلاوات المتغيرة الأخرى بحسب شروط صرفها، وسداد فارق الاشتراكات لدى صندوق الحماية الاجتماعية.

أما في شأن راتب المدعي الحالي، وحيث ان راتب المدعي تم تعديله الى الدرجة (4.2) براتب شهر مايو 2023م، وكان الراتب بعد التعديل راتب أساسي (1,700 ر.ع) وعلاوات (600 ر.ع) براتب اجمالي (2,300 ر.ع) توافق الراتب منذ تاريخ التعديل وحتى تاريخه مع نطاق الدرجة المالية (4.2) بجدول الرواتب المعتمد.

(مستند رقم 5 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

ثالثاً: بيان مدى وجود أعمال إضافية للمدعي في شأن الاشراف على قسم المشتريات من عدمه:

أفاد المدعي في هذا الشأن أنه بتاريخ 2021/6/13م أصدرت الشركة المدعى عليها قرار اداري رقم (2021/5) في شأن نقل مهندس مشتريات الى قسم الدعم الفني وتحت اشراف المدعي، وإضافة مسؤوليات المشتريات الى المدعي التي تختلف جوهرياً عن عمله الأصلي بدون بدل مالي، واستمراره بالإشراف على عمليات المشتريات حتى تاريخ 2024/8/12م، حيث أصدرت الشركة المدعى عليها قرار اداري رقم (2024/9) في شأن نقل اختصاصات المشتريات من قسم الدعم الفني الى دائرة المالية، ولم تبد الشركة المدعى عليها أي بيان في هذا الشأن.

وعليه طبقاً لنص المأمورية في هذا الشأن ولبين ما ان كان العمل الإضافي المشار اليه يختلف جوهرياً عن عمله الأصلي من عدمه ولبين ما ان كان العمل الإضافي المشار اليه متفق عليه من عدمه، تم الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس قسم الدعم الفني، وبطاقة الوصف الوظيفي لمهندس المشتريات لتحليل الاعمال المناطة بكلتا الوظيفتين وانتهى التحليل لما يلي:

أ) نطاق عمل رئيس قسم الدعم الفني:

- يتمحور دوره حول الإشراف على الدعم الفني بمشاريع البنية الأساسية وهي الأعمال التي يدعم فيها القسم دائرة المشاريع وتتركز في مراجعة مستندات المناقصات والمشاركة في تحليلها ومراجعة الأوامر التغييرية والتواصل مع دائرة العقود والمناقصات في شأن أعمال تشمل المواصفات الفنية و البنود التعاقدية للمشروع كالطرق والموانئ ومحطات المرافق العامة والإداري على المشروعات التابعة للشركة، بما يشمل التخطيط والجدولة، وضمان جودة التنفيذ،

والتنسيق مع المقاولين والاستشاريين، وإدارة المخاطر الفنية والجدولة الزمنية، ومراعاة الصحة، والسلامة والبيئة.

- يتطلب عمله توجيه فريق متعدد التخصصات من مهندسين ومفتشين، والتأكد من مطابقة المشروعات للمعايير والمواصفات الزمنية والفنية.
- علاوةً على ذلك، يتواصل مع إدارات المناقصات أو المشتريات في الهيئة من جانبٍ فني للمراجعة أو الإشراف على العقود التي تمسّ جوانب المشروع الهندسية.

(ب) نطاق عمل مهندس المشتريات

- يركز عمله على إدارة دورة الشراء والتعاقد فيما يخص السلع والخدمات اللازمة للمؤسسة، بدءًا من تحديد المصادر والموردين، مرورًا بتقييم العروض فنيًا وماليًا، وانتهاءً بالتفاوض وإتمام إجراءات التوريد وإصدار أوامر الشراء.
 - تشمل مسؤولياته جوانب فنية محددة فيما يتعلق بتوصيف المواد والخدمات، لكنها تظل متمحورة حول الجوانب التجارية والتعاقدية وضمان تحقيق تلبية الاحتياجات الشرائية للشركة وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة.
- بناءً على تحليل الوصف الوظيفي لكلتا الوظائف، لا تُعدّ مهام “مهندس المشتريات” جزءًا من عمل “رئيس قسم الدعم الفني” الاشرافي فالتركيز الوظيفي لرئيس قسم الدعم الفني يختلف عن مهام الشراء والتعاقد.

وعليه ومن جماع ما سبق نخلص الى أن اشراف المدعي على أعمال مهندس المشتريات بالفترة من تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م لا تندرج ضمن الاعمال المتفق عليها ببطاقة الوصف الوظيفي والمعمدة من قبل المدعي ومسؤوله المباشر بتاريخ 2019/11/4م.

(مستند رقم 6 و 7 - حافظة المستندات الرئيسية المقدمة من طرفي التداعي)

(مستند رقم 3 و 4 - حافظة مستندات اعمال الخبرة)

بناءً على ما سبق، و بحسب عناصر المأمورية تخلص الخبرة الى النتائج التالية :-

أولاً: طبقاً لللائحة العمل الداخلية والذي نصت على صرف راتب الوظيفة عند التعيين يبلغ حساب فارق المخصصات المالية من راتب مايو 2019م وحتى راتب شهر أبريل 2023م (49 شهراً) مبلغ اجمالي وقدره (17,758.021 ر.ع) سبعة عشر الفا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً عمانياً وواحد وعشرون بيسة مع الاخذ بعين الاعتبار حساب وصرف العلاوات المتغيرة الأخرى بحسب شروط صرفها، وسداد فارق الاشتراكات لدى صندوق الحماية الاجتماعية.

ثانياً: اشراف المدعي على أعمال مهندس المشتريات بالفترة من تاريخ 2021/6/13م حتى تاريخ 2024/8/12م لا تدرج ضمن الاعمال المتفق عليها ببطاقة الوصف الوظيفي والمعتمدة من قبل المدعي ومسؤوله المباشر بتاريخ 2019/11/4م.

وهذا ما توصلنا اليه وراجين من المولى ان نكون قد وفقنا في اداء المأمورية التي كلفنا بها، بعد بذل العناية اللازمة لتحقيق دفاع طرفي التداعي وسماع أقوالهما وصولاً لوجه الحق فيها، من الجانب الفني دون التطرق للمسائل القانونية، ولعدالة المحكمة الموقرة القضاء بما تراه مناسباً.

توقيع الخبير:	طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
رقم القيد:	0026/2022
التاريخ:	2025/1/22م

طارق بن أحمد بن سلطان المسكري
خبير جدول إدارة الموارد البشرية
رقم القيد : ٠٠٢٦/٢٠٢٢

حافطة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى

البيان	صادر عن	رقم المستند
الطلبات	المدعي	1
الطلبات	المدعى عليها	2
العرض الوظيفي للمدعي لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني	المدعى عليها	3
جدول الرواتب المعتمد	المدعى عليها	4
سياسة هيكل الرواتب	المدعى عليها	5
بطاقة الوصف الوظيفي للمدعي	المدعى عليها	6
بطاقة الوصف الوظيفي لمهندس المشتريات	المدعى عليها	7

6 حافطة مستندات اجراءات الخبرة

العنوان	رقم المستند
خطاب المأمورية والحكم التمهيدي	1
بيان دعوة أطراف التداعي للاجتماع	2
محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعي	3
محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعى عليها	4

حافطة المستندات الجوهرية المقدمة من أطراف الدعوى

مستند رقم 1 - طلبات المدعى

خامساً: الطلبات:

تأسيساً على ما ورد ذكره وتفصيله أعلاه من أسباب موضوعية وقانونية، يلتمس المدعى من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بالآتي:

1- قبل الفصل في الموضوع: ندب خبير مختص بالموارد البشرية على نفقة المدعى عليها، تكون مأموريته وفق التفاصيل الواردة في البند (رابعاً).

2- في الموضوع:

أ. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تعدل الوضع المالي للمدعى بأن تقوم بتسكينه في الدرجة المالية (4.2) وتعديل أجره الشهري ليصبح مبلغاً وقدره (-/2,700 ر.ع) ألفان وسبعمئة ريال عماني وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين في 2019/4/17م، وتعديل تسجيل مقدار الراتب والعلاوة الدورية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات المترتبة على ذلك.

ب. إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي الفارق في الأجور والعلاوات للفترة عن 2019/4/17م وحتى أجر شهر نوفمبر/2024م، مبلغاً وقدره (64,261.380 ر.ع) أربعة وستون ألف ومائتان وواحد وستون ريالاً وثلاثمائة وثمانون بيسة.

ج. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعى مقابل العمل الإضافي المكلف به للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة من (يونيو/2021 إلى 2024/8/12) مبلغ وقدره (-/32,300 ر.ع) اثنان وثلاثون ألف ريال عماني وثلاثمائة بيسة.

د. إلزام المدعى عليها بمصاريف ترجمة المستندات المؤيدة.

هـ. إلزام الشركة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، وأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

و. شمول الحكم بالنفاذ المعجل في جميع ما يقضي به.

وَقَفْنَا اللهَ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ وَالصَّوَابُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ



المحامية/ ورود بنت يحيى بن سعود المعشري

الدكتورة وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة والاستشارات القانونية

(تقاضي/ تحكيم/ تأسيس وإدارة شركات/ عقود ووكالات تجارية)



د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية
DR. HILAL ALKHARUSI ADVOCATES & LEGAL CONSULTANCY

﴿ بناءً عليه ﴾

تلتزم المدعى عليها من عدالة المحكمة الموقرة القضاء:-

- ١- يرفض الدعوى لصدور الأوامر السامية بغلق الباب أمام الترقيات والمكافآت والمخاطب بها الشركة المدعى عليها ولأسباب الأخرى السالف ذكرها.
- ٢- بإلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مبلغاً مقداره ١٠٠٠٠ ر.ع.



المحامي/علي بن محمد العمري

مكتب د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية

مستند رقم 3 - العرض الوظيفي للمدعي لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني

النخبة للترجمة
Elite translation

تطوير الدقم
شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ش.م.ع.م

17 أبريل 2019

الفاضل / سيف الإسماعيلي - المحترم
مسقط، عمان
الهاتف: +968-99884905
البريد الإلكتروني: saif.alismaili@ocds.com.om

تحية طيبة ... وبعد ،

عرض توظيف مؤقت

يسعدنا أن نقدم لكم هذا العرض الوظيفي، ونحن واثقون من أنكم ستجدون في هذه الفرصة الجديدة تحديات ومكافآت. وفيما يلي النقاط التي توضح الشروط والأحكام التي نقرحها:

الوظيفة	رئيس قسم الدعم الفني
موقع العمل	الدقم
القسم / الإدارة	مكتب الرئيس التنفيذي للتقنية
المرجع الإداري	مدير مشروع البنية التحتية العامة
نوع التوظيف	دائم
ساعات العمل	8 ساعات يوميا، تشمل استراحة الغداء
الإجازة السنوية	25 يوم عمل
درجة الوظيفة	5
الراتب الأساسي	1325
إجمالي البدلات	415
الراتب الإجمالي (ريال عماني)	1740 (ألف وسبعمائة وأربعون ريال عماني فقط)

1. إن المزايا المذكورة هي قائمة إرشادية ويجب اتباع دليل الموارد البشرية في جميع الأوقات بالإضافة إلى قوانين ولوائح وزارة العمل وتوجيهات الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بتوظيف / مزايا الموظفين.

يرجى موافقتنا بما يفيد قبولكم لهذا العرض بالتوقيع على هذه الرسالة وإعادتها إلينا في غضون أسبوع.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،

عن / تطويـــــر

غالب خليفة الخروصي
رئيس قسم الموارد البشرية

(يوجد توقيع بخط اليد مع ختم شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم)

بموجب هذا أؤكد قبولي عرض التوظيف المؤقت وفقاً للشروط والأحكام المذكورة أعلاه .

التوقيع : (يوجد توقيع بخط اليد)
التاريخ: 2017/04/23



شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
Oman Company for the Development of Special Economic Zone at N. Duqm

17th April 2019

Mr. Saif AL Ismaili
Muscat, Oman
Tel.: +968-99884905
E-mail: saif.alismaili@ocds.com.om

After Greetings,

PROVISIONAL OFFER OF EMPLOYMENT

We're delighted to extend Job offer and we are confident that you will find this new opportunity both challenging and rewarding. The following points outline the terms and conditions we are proposing.

Designation	Head of Technical Support
Work location	Al Duqm
Department/Division	CTO Office
Report to	General Infrastructure Project Manager
Employment Type	Permanent
Working hours	8 hours per day including lunch break
Annual Leave	25 Working days
Job Grade	5
Basic Salary (R.O.)	1325
Total Allowances (R.O.)	415
Total Salary (R.O.)	1740 (One Thousand and seven hundred forty Omani Real - Only).

- The mentioned benefits are an indicative list and HR manual shall be followed at all the times along with the Ministry of Manpower rules and regulations and the directives from various government agencies towards the employment/benefits of the employee.

Tel : (+968) 2450 7500
Fax : (+968) 2458 7575
(Wholly owned subsidiary of SOGAT)

P.O. Box: 2108, P.C: 130, Al Azaliba
Sultanate of Oman

هاتف : (+968) 2450 7500 صندوق البريد : 2108. الرمز البريدي : 130. العديبة
فاكس : (+968) 2458 7575 سلطنة عُمان
شركة مملوكة كلاً لوكالة كلاً لوكالة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم



Please indicate your acceptance of this offer by signing this letter and return it to us within one week.

Sincerely,
for TATWEER


Ghaleb Khalifa Al Kharusi
Head of Human Resources



I hereby accept this Provisional Offer of Employment as per the terms and conditions stated above.

Signature.....

Date... 23/04/2019.....

Tel : (+968) 2450 7500
Fax : (+968) 2458 7575
(Wholly owned subsidiary of SEZAD)

P.O. Box: 2108, P.C: 130, Al Azaiba
Sultanate of Oman

هاتف : (+968) 2450 7500
فاكس : (+968) 2458 7575
سلطنة عُمان
شركة مملوكة كلياً لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

مستند رقم 4 - جدول الرواتب المعتمد لدى المدعى عليها

Salary Structure (Head Office)

Grade	Basic Salary		Housing Allowance	Transportation Allowance	Gross Salary	
	Minimum	Maximum			Minimum	Maximum
1	4,700	7,480	1,500	*	6,200	8,980
2	4,200	6,600	1,250	*	5,450	7,850
3	3,000	4,400	1,000	375	4,375	5,775
4.1	2,000	3,300	625	250	2,875	4,175
4.2	1,500	2,400	400	200	2,100	3,000
5	1,100	1,785	250	165	1,515	2,200
6	800	1,265	150	100	850	1,515
7	450	650	100	100	650	850
8	300	525	75	50	425	650
9	150	300	75	50	275	425
10	50	200	50	25	125	275

G1.maintain a company car amount of (28,000)

G2.Maintain a company car amount of (23,000)

الحدیث للترجمة
AL HADEETH FOR TRANSLATION

ميكال الراتب (الكتب الرئيسي)

الراتب الكلي		بدل ترحيل	بدل سكن	الراتب الاساسي		الدرجة
الحد الأدنى	الحد الأعلى			الحد الأدنى	الحد الأعلى	
8.980	6.200	*	1.500	7.480	4.700	1
7.850	5.450	*	1.250	6.600	4.200	2
5.775	4.375	375	1.000	4.400	3.000	3
4.175	2.875	250	625	3.300	2.000	4.1
3.000	2.100	200	400	2.400	1.500	4.2
2.200	1.515	165	250	1.785	1.100	5
1.515	850	100	150	1.265	600	6
850	650	100	100	650	450	7
650	425	50	75	525	300	8
425	275	50	75	300	150	9
275	125	25	50	200	50	10

الدرجة 1 : يحصل على سيارة من الشركة بمبلغ (28,000)

الدرجة 2 : يحصل على سيارة من الشركة بمبلغ (23,000)

* يوجد تواقيع



Page 1

سلطنة عمان / مسقط/الخوير / بناية مانجو طلعت / ص.ب : 229 الرمز البريدي : 412 / ت : 92020944
Sultanate of Oman / Muscat / Al Khuwair / Talat Mango Building P.O.Box:229, P.C:412
Email: alhadeethtranslation@gmail.com

مستند رقم 5 - سياسة هيكل الرواتب

Duqm Development Company – HR Manual – Version 8 - June 2014

Chapter 8. Compensation and Benefits

Introduction

DDC intends to attract and retain qualified employees by maintaining a compensation system that is externally competitive and internally consistent. Periodically, through participation in surveys and/ or other sources for identifying trends and changes in the job market and determining adjustments required to maintain a competitive position.

Application

These guidelines cover all provisions and regulations relating to Basic Pay, Allowances and Benefits applicable to various grades of employees.

Section 8.1. Salary Administration

Article 8.1.1. Salary Structure

- 1) Salaries for all new hires shall be based on the job grade and remuneration structure applicable at the time of recruitment.
- 2) Any changes in salary for employees will be based on the existing remuneration structure of DDC.
- 3) The basic pay and various allowances will be in accordance with the parameters set from time to time by the Board of Directors.
- 4) Salary changes shall be at the discretion of DDC and may occur as a result of the following:
 - a) Increments after annual appraisal cycle
 - b) Changes in salary components due to promotions, re-designation, lateral movement or transfers.
 - c) Change in remuneration structure due to market correction or inflation
- 5) Salary increments will be effective from the date mentioned in the salary change letter.
- 6) Salary changes for employees in Grade 1 to Grade 3 shall be reviewed and approved by the Board of Directors.
- 7) Salary changes for employees in Grade 4 to Grade 9 will be reviewed and approved by the DCEO and signed off by the CEO.

Article 8.1.2. Disbursement of Salary

- 1) Salaries shall be paid via bank transfer to all staff on the 23rd of every month in arrears or before in case 23rd being a holiday. CEO/DCEO is authorized to decide the date of payment of salary.
- 2) Disbursement of salary shall cease in the event of:
 - a) Long term suspensions pending enquiry as per the suspension letter.

Ernst & Young | 71



لم يتم توفير المستند المترجم



مستند رقم 6 - بطاقة الوصف الوظيفي للمدعي



ORGANISATIONAL CONTEXT			
Name	Saif Hilal Yahya Al Ismaili	Department	Project Management
Reporting to	Senior Project Manager	Location	Duqm/Project Sites
Position Name	Head of Technical Support	Function	Technical Support
	Section		

SCOPE	
Supervision: (Number and type of subordinates reporting to the incumbent)	Direct: 4 Indirect: Nil Type: QC Engineers, Materials Engineer, Inspectors, Quantity Surveyor, CAD, Geodetic Surveyor, Planning Engineer and Tenders and Contracts Engineers
Asset under Management (in Rial Omani)	NA
Limits of Authority	As per limits of authority manual

1. Role Objective

JOB CONTENT
To lead, direct & guide the Technical Support Team within the Project Management Department (and Facility department) at Tatweer, liaise with Stakeholders, Consultants & Contractors, direct project planning team in designing highly efficient and effective project schedules, oversee all construction activities of the Technical Support discipline, understand health, safety and environment issues/opportunities, provide quality controlling support on site and ensure timely completion of SEZAD's projects in accordance with the specifications and set milestones by effective contractual, planning and scheduling program.

2. Duties and Responsibilities

Strategic
1. Responsible for setting KPIs for the Technical Support function on an annual basis considering the performance during the previous year and monitor the KPIs on a regular basis.
2. Represent Technical Support Section during the Weekly/Monthly/Annual review meetings, share performance reports, address and discuss key challenges faced by the function.
Financial
3. Responsible for setting the budget and employees requirement for Technical Support Section, and any other requirements required to enhance work.
4. Review budgeted vs. actual figures and arrive at best estimates to predict future cost estimates required for the Technical Support Section.

Operational

Tenders and Contracts

5. Liaise with SEZAD / Tatweer concern department regularly to discuss and plan the execution of existing and future projects.
6. Coordinate and participate in meeting when required with SEZAD Procurement Committee (SPC)/SEZAD Tender Committee (STC), participate in tender review meetings for evaluating bids (technical/financial evaluation), plan for and mitigate risks by scrutinizing proposals for any obscure points, which might be misperceived and ensure a proper risk assessment/management when reviewing bids.
7. Responsible to prepare cost plans/cost analysis within budget for projects based on the drawings, engineering estimates, materials required and labour involved in conjunction with consultants, which will enable the design team to arrive at practical designs for projects and to stay within budget
8. Lead, guide and coordinate with Quantity surveyor for project costing, provide necessary inputs and finalize the project cost in conjunction with Consultant.
9. Responsible for reviewing the Request for proposals (RFP) and Terms of reference (TOR) for appointment of Consultant or Contractor for new projects in coordination with the SEZAD Tender & Contract Department and internal project management team.
10. Review Tender documents prepared by Consultant and provide inputs as and when necessary.
11. Coordinate with project team for review of Interim Payment Certificates (IPC) and ensure IPCs are in alignment with completion of work.
12. Liaise with both internal and external auditors to carry out Cost Audits and provide necessary information or supporting documents as and when required

Project Planning

13. Assist Project teams in project planning, help project teams in preparing for project kick-off meetings.
14. Review proposals from consultants/contractors on project execution and schedule.
15. Enhance a system to update construction programs on a regular basis and produce reports and charts which allow the Project Manager an easy evaluation of construction progress and the main issues which might cause delays or cost overruns.
16. Establishes project planning deliverables, progress reports and various project monitoring formats for progress measurement system, invoicing systems and project reporting systems.
17. Oversee preparation of schedules and project execution for smaller projects, which will be executed by Tatweer internal team.

Quality Control

18. Conduct Site visits, liaise with Consultants, Contractors, and coordinate with the project team to collect accurate site records from the site engineers in order to analyses outcomes and prepare detailed progress reports to be submitted to the management.

19. Attend progress review meetings to ensure the progress of the project and revisit the project charter if any changes are to be incorporated.
20. Direct/Instruct Quality Engineers to undertake supervision for all site activities for all projects, check and verify to ensuring weather the work done as per project specifications.
21. Responsible for ensuring that all materials, products and equipment are tested and certified by the concerned engineer before use at all project locations.
22. Analyze, document and propose improvements to practices, standards, procedures and systems for all technical issue at project sites and ensure that timely action is taken to avoid further time extensions or variation orders.
23. Assist project team for project close-out, oversee handover of documents upon performance testing and responsible for handover of the stakeholders or assets to Tatweer Facility Management team.
24. Coordinate with suppliers and manufactures to introduce new technology to SEZAD and Tatweer project and provide their presentation to Tatweer Engineers and Managements.

QHSE

25. Monitor implementation of QHSE management system at all project sites to ensure its effectiveness.
26. Ensure implementation of QHSE plan and quality plans by coordinating of audits to corrective actions.
27. Responsible to review HSE standards and regulations, document and record keeping for the company to ensure safety of employees working at all project sites.
28. Ensure the implementation of HSE management system and monitor its effectiveness across the Project Site as per the project HSE plan.

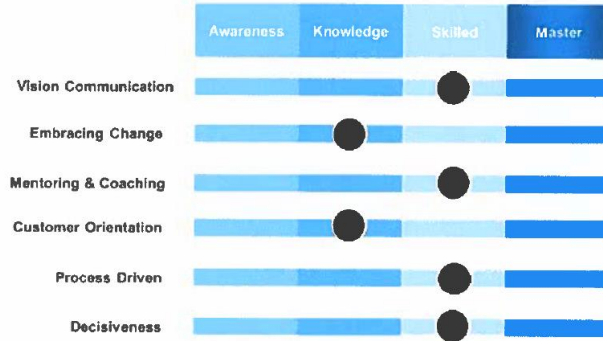
People Development

29. Lead department contribution to Tatweer's Omanization targets through the setting of goals/KPIs in relation to the hiring and development of Omani Nationals into the workforce.
30. Embrace and drive continuous Human Capital improvements through business driven initiatives or as directed by Tatweer Human Resources Department.
31. Complete the necessary tasks as requested by Management/Directors on people development areas.
32. Coordinate with HR section to prepare and provide in-house training for Tatweer Engineers in term related to Technical Support Section.

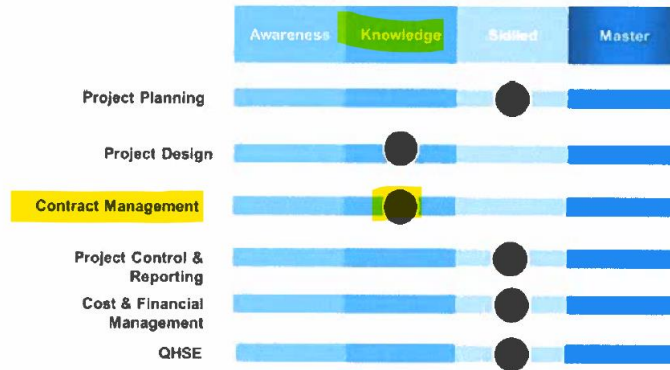
KEY INTERACTIONS

1. Internal

- All Business & Support Units	- As part of day to day activities
- SEZAD Procurement Department	- To discuss project budgets and tenders
- SEZAD Urban Planning	- To discuss pipeline of new projects



TECHNICAL COMPETENCIES



WORK ENVIRONMENT

- This position enjoys working in a comfortable air conditioned office
- Monthly/weekly project site visits as per project requirements

- Date of Preparation:

- Date of validation with Job Holder:

- Date of Approval:

- Approved by:

- Acceptance by Job Holder:



Approvals

Employee		Date	04/11/2019
Line Manager		Date	04.11.19
Performance Review Period	Every Six Months	Next Review Date	

لم يتم توفير المستند المترجم



مستند رقم 6 – بطاقة الوصف الوظيفي لمهندس المشتريات



ORGANISATIONAL CONTEXT			
Name		Department	Project Management
Reporting to	Head of Technical Support	Location	Head Office
POSITION NAME	Procurement Engineer	Function	Technical Support

SCOPE	
Supervision: (<u>Number</u> and type of subordinates reporting to the incumbent)	Direct:
	Indirect:
	Type:
Asset under Management (<u>in</u> Rial Omani)	
Limits of Authority	

1. Role Objective

JOB CONTENT
Procurement Engineer role is to source and procure goods and services in accordance with the Company Procurement Policies and Procedures through providing the best value based on a variety of technical and commercial considerations. Including assists stakeholders to plan, develop, source and manage procurement arrangements to effectively meet organisational and business objectives.

2. Duties and Responsibilities

Duties: - Responsible to carry out activities/tasks and provide Financial and Contractual support within Pre-Contract Stage and additional support and advice when required in Post-Contract Stage to various Department. - Managing all aspects of the contractual and financial side to source & procure goods and services in accordance with the Company Procurement Policies and Procedures. - Provide the best value based on a variety of technical and commercial considerations. - Evaluate suppliers Quotations and negotiate purchase agreements with Vendors/suppliers, as well as maintain the related registry.
Responsibilities: - Reviews and processes purchase order requisitions for completeness and accuracy in accordance with company procurement policy and procedures; - Prepare and issue requests for quotation (RFQ); - Develop RFPs, analyse and coordinate with related department for responses, negotiate and award contracts and agreements; - Prepare and issue Purchase Orders; - Conduct product market research when required to assure the quality, time and cost reasonability are met all the time; - Identify and negotiate to maintain cost saving opportunities with vendors on the value of goods and services that intent to purchase; - Sets up vendors in the system - Assist Accounting Department with invoice reconciliation and resolution of issues related to invoices; - Utilize financial system to produce reports for analysis to assist in negotiations and tracking



performance of suppliers;

- Participate in continuous improvement activities to exceed customer expectations and promote a professional purchasing organization
- Conduct negotiations with the Vendors improved pricing, product quality and delivery times, and prepare of Purchase Orders and Purchase Order Agreements/Contract in accordance with Organizational Policies and Procedures
- Sourcing suitable Vendors for goods and services that may be required for the organization departments
- Identifying possible goods and services for approval by Manager and/or Director for including in the portfolio of Purchase Agreements.
- Liaise closely with Organization Departments to ensure that the correct goods and services are provided in terms of cost, payment terms, place, quality, specification, date, quantity and resolve any issues that may arise.
- Escalation of serious issues to P&C Senior Management and Vendor Relations.
- Teamwork and learning from mentors within the Senior Management of Procurement, Contracts, Vendor Relations and Quality Management Teams. Management of the specific Procurement team when the Line Manager is on leave, attending a training course or is otherwise unavailable.
- Managing of Procurement Projects as assigned by Managers and/or Head of Procurement Department which may include being part of a Tender Evaluation Team and compiling the documentation for Tender Reports for Contracts, LOA and Purchase Orders.
- Ensure that all Procurement operations functions comply with audit recommendations, resolving any none compliance indicators within agreed timelines.
- Analyze market and delivery trends so.as.to develop procurement technologies and processes that support those trends.
- Participate in developing a long-term strategy to facilitate improvements for Procurement Services.
- Producing tender and contract documentation, working with the Company's legal as required
- Estimate the Tender Bond / Performance Bond and liaise with Finance Department for its arrangement as per the requirements of the tender.
- Ensure all the requirements of the tender documents are complied with and list out the non-compliance if any.
- Study the tender documents and prepare submission documents – Technical and Commercial.
- Prepare the tender costing documents and prepare a response time for the same
- Reviewing, updating, and maintaining purchasing orders until they are closed
- Preparing Periodic reports, saving report, monthly procurement activity reports, procurement plan etc.
- Manage the invoices acceptance process and solving any discrepancies between the issued PO and the goods/services received.
- Interfacing with company department's to plan, prioritize purchasing activities and budget.
- Perform other duties as assigned by line manager relating to Tenders and Contracts.

KEY INTERACTIONS

1. Internal

– All Business & Support Units	– As a part of <u>day.to.day</u> activities
– SEZAD Procurement Department	– To discuss project tenders

2

2. External

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Consultants Contractors, Sub contractors and other stakeholders | <ul style="list-style-type: none"> For project related issues and queries |
|---|--|

3. Level of external interaction

- This position requires medium level of external interaction

MINIMUM EDUCATION, QUALIFICATIONS & SKILLS

Education:

- [Bachelor's degree in Engineering](#)

Experience:

- 2 - 5 years' relevant experience

Business Understanding:

- Strong analytics and presentation skills
- Strong proficiency in Microsoft Word, Excel, and PowerPoint
- Good interpersonal skills and record of accomplishment with stakeholder/supplier management
- Ability to speak effectively before groups of partners, suppliers, or employees of organization

ADDITIONAL QUALIFICATION /CERTIFICATION REQUIRED

- NA

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT

- This position follows the HSE policies and procedures set by the company

- Date of Preparation:
- Date of validation with Job Holder:
- Date of Approval:
- Approved by:
- Acceptance by Job Holder:

Approvals

Employee		Date	
Line Manager		Date	
Performance Review Period	Every Six Months	Next Review Date	

لم يتم توفير المستند المترجم



مستند رقم 1 - خطاب المأمورية والحكم التمهيدي

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council



سلطنة عُمان
المجلس الأعلى للقضاء

المحكمة الابتدائية بالدقم

التاريخ: ٢٠٢٥/١/١ م

الفاضل / طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري / المحترم
خبير موارد بشرية بجدول الخبراء

الموضوع: الدعوى العمالية رقم: ٥٣ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤ م

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بنديكم لأداء الأمر الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى أعلاه بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م والذي قضى بالآتي :

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بنذب خبير موارد بشرية من خبراء الجدول تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى، ومستنداتها وما يقدمه الخصوم من مستندات أخرى؛ بيان مستحققات المدعي، والاطلاع على الجداول المالية والإدارية ومدى تطابقها مع وظيفة المدعي، وبيان كافة الفروقات المالية وتاريخ استحقاقها إن وجدت، وبيان الأعمال الإضافية التي يدعيها المدعي للإشراف على قسم المشتريات خلال الفترة المذكورة وعما كانت تلك الأعمال من صميم مهامه الوظيفية من عدمه، وبحث كل ما يديه الخصوم من دفع. وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاستعانة بأي خبير آخر من خبراء الجدول لبحث بعض المهام المسندة إليه، الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية والاطلاع على مستنداتها التي تفيد في الدعوى كما له سماع أقوال طرفي الدعوى وشهودها ومن يرى لزوماً لسماع أقواله من الغير بدون حلف يمين وحددت له أمانة مقنارها (٥٠٠) خمسمائة ريال، وكلفت المدعي بسدادها، خلال أسبوع، وحددت جلسة ٢٠٢٥/١/٢٨ م موعداً لنظر الدعوى، وعلى الخبير المنتدب إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة عملاً بالمادة (٩٩) من قانون الإثبات، وأبقت الفصل في المصروفات.

لنا عليكم مراجعة أمانة سر المحكمة حول أي أمر يلزمكم لأداء مهمتكم وفق الحكم المشار إليه وإيداع التقرير قبل موعد الجلسة المحدد علماً بأن أطراف الدعوى هم :

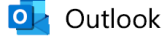






خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 2- بيان دعوة اطراف التداعي للاجتماع



53/1409/2024

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>

Date Wed 01/01/25 06:52 PM

To Info <info@wradvocates.com>

1 attachment (869 KB)

53-1409-2024.pdf;

الافاضل/ يـمـكـتـب د.وسيلة الرحية وشركاءها المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، والى المأمورية والحكم التمهيدي المرفق بالطي، يرجى التأكيد على حضور الاجتماع المقرر بتاريخ 5 يناير 2025م في الساعة 3:30 عصراً، وذلك بمقر المكتب الكائن بمركز المدينة للاعمال بالدور الرابع في مجمع جراند مول مسقط.

ولكم خالص الشكر والتحية ،،،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري
خبير ادارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء/0026/22

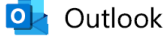


+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العناية للاستشارات والخدمات الادارية
الدور الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط جراند مول - الخوير





53/1409/2024

From Tariq Al Maskari <tariq.almaskari@outlook.com>
Date Wed 01/01/25 07:01 PM
To dr.hilalalkharusi@dr-hkl.om <dr.hilalalkharusi@dr-hkl.om>

1 attachment (869 KB)
53-1409-2024.pdf;

الافاضل / بمكتب د. هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى المأمورية والحكم التمهيدي المرفق بالطي، يرجى التأكيد على حضور الاجتماع المقرر بتاريخ 7 يناير 2025م في الساعة 12:30 ظهرا، وذلك بمقر المكتب الكائن بمركز المدينة للأعمال بالدور الرابع في مجمع جرانند مول مسقط. كما يرجى توفير نسخ من مذكرات الرد مع المرفقات.

ولكم خالص الشكر والتحية ،،،



طارق بن أحمد بن سلطان المسكاري
خبير إدارة الموارد البشرية
رقم قيد جدول الخبراء 0026/22

+968 95453333
Tariq.almaskari@outlook.com

العناية للاستشارات والخدمات الإدارية
الدور الرابع بمركز المدينة للأعمال
مجمع مسقط جرانند مول - الخوبر





خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 3 - محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعي



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

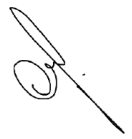
محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعي

1- تفاصيل الدعوى

دعوى رقم:	53/1409/2024	اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكاري
محكمة:	ابتدائي الدقم	رقم القيد:	0026/2022
		الهاتف:	95453333
		الايمل:	Tariq.almaskari@outlook.com
المدعى:	سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلي	وكالة:	مكتب د. وسيلة الرحبة وشركاؤها للمحاماة و الاستشارات القانونية
المدعى عليها:	شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم	وكالة:	مكتب د. هلال الخروصي للمحاماة و الاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

عن بعد	☐	جلسة	☒	انتقال	☐
بيان الحضور / تم الاجتماع مع					
المدعى / وكيله	☒	بتاريخ: 2025/1/5م بحضور المدعي			
مترجم	☐	-			
أخرون	☐	-			
المستندات المقدمة					
صحيفة الدعوى مع المرفقات					


توقيع الخبير


توقيع المدعى / وكيله

الصفحة 1 / 3

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم القيد: 0026/2022

تلخصت أقوال المدعي في شأن المطالبات وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

ملخص وقائع الدعوى:

1. المدعي التحق بالعمل لدى المدعى عليها عام 2017 كمهندس جودة مواد بموجب عقد رسمي.
2. في عام 2019، تقدم المدعي لوظيفة رئيس قسم الدعم الفني وحصل على عرض وظيفي بتاريخ 17/4/2019 براتب إجمالي 1,740 ر.ع بالدرجة المالية الخامسة.
3. بتاريخ 2021/6/13 أصدرت الشركة المدعى عليه قرار اداري رقم (2021/5) في شأن نقل مهندس مشتريات الى قسم الدعم الفني وتحت اشراف المدعي، وازافة مسؤوليات المشتريات الى المدعي التي تختلف جوهريا عن عمله الأصلي بدون بدل مالي.
4. اكتشف المدعي في نهاية 2021 أن راتبه أقل من زملائه رؤساء الأقسام الذين يتقاضون رواتب بدرجات مالية أعلى، رغم وجود قرار برفع راتبه بعد عام إلى 2,100 ر.ع، وهو قرار لم يُنفذ.
5. بتاريخ 2023/2/22م، خاطبت الشركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بصفتها الجهة المالكة للشركة المدعى عليها، وأقرت بأحقية المدعي في تعديل الدرجة المالية منذ تعيينه، إلا أنها لم تقم بالعمل به.
6. قدم المدعي شكوى عمالية بتاريخ 2023/5/28م بتعديل أجره ومساواته بزملائه، لكنه سحبها بناءً على طلب الشركة المدعى عليها لحل المشكلة داخلياً، وتحقق جزئياً بحسب النقطة التالية.
7. بتاريخ 2023/7/5م، عدلت الشركة راتب المدعي إلى 2,300 ر.ع ودرجة (4.2) اعتباراً من 2023/6/1م دون أثر رجعي ودون مساواته بزملائه.
8. بتاريخ 2024/8/12م أصدرت الشركة المدعى عليها قرار اداري رقم (2024/9) في شأن نقل اختصاصات المشتريات من قسم الدعم الفني الى دائرة المالية.



الصفحة 2 / 3

9. المدعي خاطب الشركة مجدداً لتعديل وضعه، ولكن دون استجابة فعلية، ما دفعه إلى تقديم دعوى للمطالبة بحقوقه.

ختاماً تم سؤال المدعي فيما إذا كانت لديهم أقوال أو ملاحظات أخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفاد بتمسكه بالمطالبات والأسباب والاسانيد القانونية الواردة بصحيفة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بلائحة نظام عمل الشركة وقانون العمل العماني.

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع أي من أطراف الدعوى أو الشهود في حال تطلب الأمر بيان تفاصيل إضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى / وكيله



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

مستند رقم 4 - محضر اجتماع أعمال الخبرة مع المدعى عليها



خبير جدول - ادارة الموارد البشرية

محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعى عليها

1- تفاصيل الدعوى

دعوى رقم:	53/1409/2024	اسم الخبير:	طارق بن احمد بن سلطان المسكاري
محكمة:	ابتدائي الدقم	رقم القيد:	0026/2022
المدعى:	سيف بن هلال بن يحيى الاسماعيلي	الهاتف:	95453333
المدعى عليها:	شركة عمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم	الايمل:	Tariq.almaskari@outlook.com
		وكالة:	مكتب د.وسيلة الرحبية وشركاؤها للمحاماة و الاستشارات القانونية
		وكالة:	مكتب د.هلال الخروصي للمحاماة والاستشارات القانونية

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

عن بعد	☐	جلسة	☒	انتقال	☐
بيان الحضور / تم الاجتماع مع					
المدعى عليها / وكيلها	☒	بتاريخ: 2025/1/7م بحضور وكيل المدعى عليها أ.محمد الحميدي ، فاطمة الحمداني - رئيسة قسم الموارد البشرية.			
مترجم	☐	-			
أخرون	☐	-			
المستندات المقدمة					
صحيفة الرد مع المرفقات					

توقيع الخبير

توقيع المدعى عليها / وكيلها

الصفحة 1 / 3

+968 95453333

Tariq.almaskari@outlook.com

العذبية - محافظة مسقط
سلطنة عمان

رقم القيد: 0026/2022

تلخصت أقوال المدعى عليها في شأن مطالبات المدعي وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

أفادت المدعى عليها بضرورة الاطلاع على أقوال المدعي وتوفير البيان مع المرفقات لبحث عناصر المأمورية، وتمسك انه في جميع الأحوال قامت الشركة المدعى عليها بالامتثال للأوامر السامية على النحو المبين في مذكرة الرد وما اودع من مرفقات لدى المحكمة، وتم التأكيد على توفير المستندات التالية خلال أجل محدد بتاريخ 2025/1/16م وفق التالي:

- لائحة الموارد البشرية متضمنة جدول الرواتب.
- كشف تدرج راتب المدعي من تاريخ تعيينه وحتى راتبه الأخير الحالي.
- قسيمة راتب المدعي الأخير.
- كشف من يتساوون في المستوى الإداري مع المدعي متضمنة سنوات الخبرة الاجمالية والمؤهلات.
- الوصف الوظيفي للمدعي.

ختاماً تم سؤال وكيل المدعى عليه فيما إذا كانت لديه أقوال او ملاحظات اخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفاد بتمسكه بالمطالبات والأسباب والاسانيد القانونية الواردة بمذكرة الرد.



الصفحة 2 / 3

الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع أي من أطراف الدعوى أو الشهود في حال تطلب الأمر بيان تفاصيل إضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى عليها / وكيلها